

1500965-80.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130998/2022 - Delegacia de Polícia de Piedade, 24960187/2022 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2130998 - DEL.POL.PIEDADE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN MANOEL FRANÇA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

1ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500965-80.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500965-80.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130998/2022 - Delegacia de Polícia de Piedade, 24960187/2022 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2130998 - DEL.POL.PIEDADE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN MANOEL FRANÇA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

Kelvin Manoel França, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 13 de maio de 2022, por volta de 06h30, no interior de uma residência situada na Rua Geraldo Paulino Maria, nº 33, Vila Moraes, neste município e comarca de Piedade, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico,

178 (cento e setenta e oito) porções contendo 181,9g de cocaína, 52 (cinquenta e duas) porções contendo 32g de crack e 62 (sessenta e duas) porções contendo 198,7g de Tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de um aparelho celular e a quantia de R\$ 677,00.

O réu foi notificado e citado e apresentou defesa (fls. 104/106).

A denúncia foi recebida (fls. 124/125).

Durante a instrução foram ouvidas 2 testemunhas e ao final o réu interrogado.

Após o encerramento da instrução, o Ministério Público manifestou-se em alegações finais pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A defesa, em alegações finais, requereu a aplicação da atenuante da confissão e início da pena em regime semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de prisão em flagrante (fls. 01), laudo de constatação (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico (fls. 91/94) e prova oral colhida durante a instrução processual, seguindo a mesma sorte a comprovação da autoria do delito.

O réu foi interrogado em juízo e confessou os fatos. Afirmou que a droga era sua. Trabalhava no barracão. Ficou desempregado, só fazendo bicos. Tinha contas a pagar e ficou apertado. Tinha uma loja de drogas que passava sempre em frente quando voltava do barracão. Pegou amizade, e eles ofereceram para vender drogas nos dias que não trabalhava no barracão. No dia dos fatos, passou a noite vendendo drogas. Depois retornou para sua casa e guardou a droga, pois o dono não foi recolher.

Sua confissão foi corroborada pelas demais provas dos autos.

A testemunha Márcio Vidal Domingues, Guarda Civil Metropolitano, narrou que prestou apoio para o cumprimento do mandado de busca domiciliar com a polícia civil. A irmã do réu franqueou a entrada. No quarto dele foram encontrados os entorpecentes e, em uma caixa de relógio, foi encontrado dinheiro. Não sabia de envolvimento dele com tráfico. Foi passado que existia uma investigação prévia. O réu estava presente.

A testemunha Rogério de Abreu, policial civil, narrou que recebeu denúncia anônima sobre a traficância. Realizaram investigações para averiguar a denúncia e, após constatarem indícios da traficância, foi requerido e expedido mandado de busca no domicílio do réu. Chagaram na residência e foram atendidos pela irmã do acusado. Iniciaram as buscas no quarto dele e no guarda-roupa foi localizada uma sacola com microtubos contendo cocaína, 50 porções de crack e 61 de maconha. Em uma caixa de relógio foi encontrado o dinheiro. Ele não disse nada em relação a destinação de drogas, mas ele assumiu que era sua.

Examinando o contexto fático probatório carreado aos autos verifica-se que a condenação é medida que se impõe.

Os depoimentos das testemunhas da acusação foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu.

Os policiais afirmaram que foram cumprir mandado de busca domiciliar e encontraram a droga no quarto do réu.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

O réu foi preso em flagrante guardando as drogas, comprovando a materialidade e autoria delitivas.

Mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em apreço, a apreensão de drogas fracionadas em poder do acusado, permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na exordial.

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão". (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95, Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Desse modo, de rigor a condenação do acusado.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Analisando as circunstâncias da primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu possui 2 condenações transitada em julgado. Foi encontrado em seu poder diversos tipos de droga. Assim, da análise dos elementos acima, as circunstâncias judiciais são prejudiciais ao réu. Portanto fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, Incide a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena fixada na etapa anterior.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a reincidência.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, pois ausente nos autos informações sobre a situação financeira da acusada.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, entendo que o regime mais adequado ao cumprimento da reprimenda seja o fechado, tendo em vista que a natureza do delito e a reincidência.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Inaplicável, pela mesma razão e em decorrência da pena ora aplicada, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E CONDENO o réu Kelvin Manoel França como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e no pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu não poderá apelar em liberdade, porque teve decretada e mantida, durante todo o processo, a prisão cautelar, não se justificando, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se guia de execução provisória.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo aos acusados pleitearem o benefício que entendem devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Determino, nos termos do art. 32, c.c o art. 58, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, a incineração da substância entorpecente apreendida, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), observada a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.
P.I.C.

Piedade, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA